г. Красноярск

# АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №

Гражданин **Авдеев Артем Алексеевич**, действующий как физическое лицо в статусе самозанятого, именуемый в дальнейшем «АГЕНТ», с одной стороны

и гражданин(-ка) **ФИО,** именуемая в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, указанные в п. 3.1 настоящего Договора, по приобретению транспортного средства (далее – ТС) согласно Заявки (Приложение №1), а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения.

1.2. В день заключения настоящего Договора Принципал и Агент согласовывают марку, модель, год выпуска ТС, его прочие характеристики и примерную стоимость ТС в Заявке (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подписывая настоящий Договор и Приложение №1 к Договору, Принципал соглашается с тем, что указанная в Заявке (Приложение №1) стоимость ТС носит ориентировочный характер, и не является окончательной ценой покупки ТС для условий настоящего Договора. Окончательная стоимость ТС рассчитывается индивидуально исходя из фактических условий приобретения ТС, действующих тарифов, курсов валют и сопутствующих расходов по перевозке и оформлению ТС.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**2.1. Агент обязуется за счёт средств Принципала:**

2.1.1. Осуществить организацию покупки утвержденного Принципалом ТС в Китае;

2.1.2. Осуществить доставку приобретённого ТС из Китая до города Уссурийск в срок до 8 недель с момента фактической покупки ТС в Китае. В данный срок не включается период ожидания наступления трёхлетнего возраста ТС, необходимого для начала таможенных процедур по ставкам, соответствующим возрасту 3–5 лет, о чем Агент уведомляет Принципала;

2.1.3. Осуществить организационные действия по таможенной очистке ТС, в том числе, произвести обязательные таможенные платежи и оформить необходимые таможенные документы;

2.1.4. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

2.1.5. При необходимости по поручению Принципала осуществить организацию доставки ТС из города Уссурийск в город по месту нахождения Принципала;

2.1.6. После полной оплаты Принципалом всех расходов в рамках настоящего Договора, а также вознаграждения Агенту, передать ТС и всю сопутствующую документацию (СБКТС, ЭПТС, ПТД) Принципалу или уполномоченному последним лицу/перевозчику;

2.1.7. По окончании исполнения поручения предоставить Принципалу отчет Агента (Приложение №2), содержащий информацию о приобретенном ТС и его стоимости.

2.2. Агент обязуется принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях добросовестно и разумно в соответствии с указаниями Принципала.

2.3. Обязанности Агента по настоящему Договору считаются выполненными с момента передачи Принципалу ТС по акту приема-передачи, подписанного обеими Сторонами в двух экземплярах.

**2.4. Принципал обязуется:**

2.4.1. Согласовать с Агентом характеристики и техническое состояние ТС, подлежащего поставке, посредством подписания Заявки (Приложение №1);

2.4.2. Предоставить информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения данного Договора;

2.4.3. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора;

2.4.4. Ознакомиться с отчетом Агента (Приложение №2) и утвердить его, либо сообщить Агенту о своих возражениях по отчету в течение 3 (трех) календарных дней со дня его получения. При отсутствии возражений со стороны Принципала в указанный срок отчет Агента считается принятым без возражений и подписанным;

2.4.5. В случае отсутствия возможности принятия ТС лично, Принципал обязуется направить своего представителя с соответствующей доверенностью или предоставить договор с перевозчиком, содержащий соответствующие положения о правах перевозчика на получения ТС в случае, если ТС подлежит перевозке третьим лицом;

2.4.6. В случае расторжения настоящего Договора возместить Агенту все понесенные им расходы, связанные с исполнением поручения, на момент расторжения Договора.

2.4.7. После подписания Акта приема-передачи получить ТС в указанном Агентом месте и времени. К акту передачи ТС приравнивается акт передачи ТС транспортной компании для доставки ТС Принципалу.

2.5. Обязанности Принципала по настоящему Договору считаются выполненными после полной оплаты в соответствии с условиями Договора.

**2.6. Агент вправе:**

2.6.1. Пользоваться независимостью в отношении собственной деятельности с учетом ограничений, установленных данным Договором и действующим законодательством РФ, заключать необходимые договоры и самостоятельно привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей в рамках данного Договора.

2.6.2. В соответствии со ст. 359 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) удерживать ТС, подлежащее передаче Принципалу, либо правоустанавливающих и иных документов на ТС, в качестве обеспечения своих требований по Договору, до дня фактической уплаты в полном объеме Принципалом вознаграждения Агенту, возмещения понесенных Агентом расходов и издержек, в том числе связанных с хранением ТС.

2.6.3. В соответствии со ст. 349, 360 ГК РФ в случае неоплаты Принципалом счетов, выставленных Агентом за исполнение поручения в установленные Договором сроки, и отсутствием связи с Принципалом, реализовать приобретенное ТС с принятием всех мер, необходимых для получения наибольшей выручки от его продажи, и возместить понесенные убытки, а оставшиеся денежные средства перевести на платежные реквизиты Принципала.

2.6.4. Приостанавливать исполнение настоящего Договора, если Принципал не выполняет принятые на себя обязательства до исполнения таковых Принципалом.

**2.7. Принципал вправе:**

2.7.1. Получать достоверную информацию о ходе исполнения поручения Агентом;

2.7.2. Требовать передачи ему ТС при отсутствии задолженности перед Агентом и третьими лицами, привлеченными для исполнения настоящего Договора.

## 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. По настоящему Договору Принципал обязан оплатить все фактические расходы (стоимость ТС, таможенные сборы, транспортировка, получение ЭПТС СБКТС), связанные с исполнением настоящего Договора, и вознаграждение Агента.

3.2. Общая стоимость по настоящему Договору определяется Сторонами в соответствии с Заявкой (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет **рублей 00 копеек,** и включает в себя все расходы Принципала до момента передачи ТС, все таможенные сборы, пошлины и налоги, в том числе стоимость доставки ТС до города Уссурийск, а также вознаграждение Агента. Итоговая сумма фактических расходов рассчитывается Агентом индивидуально с учетом поручения Принципала и иных объективных обстоятельств и может отличаться от суммы, указанной в Заявке (Приложение №1).

3.3. В случае повышения или изменения таможенных платежей, стоимости морского фрахта, железнодорожных тарифов, курсов валют, иных пошлин и сборов, а также при введении новых обязательных выплат (например, сертификации) в период исполнения Агентом обязательств по договору, не учтенных на момент выставления соответствующего счета, Принципал обязан возместить возникшую разницу в полном объеме.

3.4. Вознаграждение Агента и его партнеров за ТС, привезенное из Китая, составляет рублей.

3.5. В день заключения настоящего Договора Принципал обязан внести предварительную оплату (аванс) в размере рублей. В случае, если Принципал не вносит предварительную оплату или вносит её не в полном объеме, Агент вправе не приступать к своим обязанностям по Договору до момента внесения полной суммы предварительной оплаты.

3.6. Предварительная оплата производится путем перевода денежных средств по реквизитам Агента, указанным в п. 9 настоящего Договора, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Агента, либо переводом на реквизиты карты физического лица представителя Агента. Обязанность по оплате считается исполненной Принципалом в день фактического зачисления денежных средств Агенту или его представителю, либо в день фактической передачи наличных денежных средств Агенту.

3.7. Предварительная оплата возвращается в случае, если Агенту не удается подобрать в течение 20 (двадцати) календарных дней ТС, соответствующего Заявке (Приложение №1), и Стороны не пришли к соглашению о продлении данного срока или по соглашению Сторон.

3.8. В случае, если Агенту удалось подобрать ТС в установленный настоящим Договором или соглашением Сторон срок, то предварительная оплата засчитывается в счет вознаграждения Агента.

3.9. При необоснованном отказе Принципала от согласования покупки подобранного Агентом ТС, в отношении которого был произведен осмотр, возврат предварительной оплаты возможен только после продажи ТС третьему лицу, если такая продажа происходит в течении 5 (пяти) календарных дней после отказа Принципала.

При этом, под необоснованным отказом понимается отказ от ТС, соответствующего характеристикам, указанным в Заявке (Приложение №1), и не имеющим дефектов либо имеющим дефекты, которые были известны Принципалу до согласия на осмотр данного ТС.

3.10. Принципал производит платеж за ТС в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления от Агента о том, что одобренное Принципалом ТС забронировано; таможенный платеж в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения таможенной

квитанции.

3.11. Внесение предварительной оплаты по договору есть конклюдентное принятие его условий.

3.12. Все расчеты между Принципалом и Агентом производятся в российских рублях. Оплата непосредственно за ТС и расходы по Китаю (без учета вознаграждения) осуществляются в юанях в Китай на основании инвойса, сформированного продавцом на имя Принципала.

3.13. Расходы Агента, произведённые за счёт Принципала по Агентскому договору, принимаются Принципалом по форме Агента. Других доказательств расходов Агента не требуется.

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае утраты или не предоставления Принципалу находящегося у Агента имущества Принципала, Агент несет ответственность в размере действительного ущерба (стоимости утраченного или не переданного имущества и (или) суммы денежных средств).

4.3. В случае отказа Принципала от выкупа ТС, забронированного Агентом с согласия Принципала, на Принципала возлагается обязанность компенсировать Агенту причинённый ущерб в размере штрафа, уплаченного (подлежащего оплате) продавцу в Китае за отказ от выкупа забронированного ТС, а также всех иных расходов (осуществление подбора ТС и консультирование, фактические осмотры ТС). Сумма предварительной оплаты, определенная в п. 3.5. настоящего Договора, подлежит погашению в качестве оплаты суммы штрафа перед продавцом и зачитывается в счёт внесения платы за отказ от исполнения Договора в этой части.

4.4. Ответственность за сохранность ТС Агентом при доставке ТС автовозом из г. Уссурийск до города назначения Принципала обеспечивается только в случае оформления дополнительного полиса страхования груза в дополнение к Договору перевозки груза.

4.5. Агент не несет ответственности за недостатки ТС, которые были указаны в видео-фотоотчете, согласованном с Принципалом.

## 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ по месту нахождения Агента.

## 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.

6.2. При внесении предварительной оплаты, указанной в п. 3.5., и в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора, при наличии платежного документа (чека) у Принципала, договор считается подписанным.

6.3. В случае невозможности одной Стороны осуществить исполнение Договора в установленный срок, она должна немедленно известить об этом другую Сторону и в этом случае, если другая Сторона согласна на отсрочку исполнения обязательств, продолжить

осуществление Договора.

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. Стороны пришли к соглашению, что к основаниям для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору относятся: акты президента РФ, правительства РФ, таможенных и иных государственных органов, которые вступили в силу после заключения настоящего Договора, а также объявление военного положения, чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности или иного режима, налагающего дополнительные ограничения, обязанности в сфере исполнения настоящего Договора, введение ограничений или запретов на импорт, введение ограничений или запретов на расчеты с иностранными лицами, введение ограничений или запретов на ВЭД, если такие обстоятельства объективно делают невозможным исполнение обязанностей, возложенных на Стороны.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 6 (шести) месяцев, каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом другую Сторону. В таком случае Стороны обязаны составить соглашение о порядке оплаты оказанных Агентом услуг и погашения всех задолженностей.

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, содержит Приложение № 1 «Заявка», являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3. Настоящий Договор, Дополнительные Соглашения, Приложения и Акты к нему могут быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными и подписанными копиями посредством мессенджеров:

- от Агента с мессенджера Telegram (+7 )
- от Принципала с мессенджера Telegram (+7 ).

8.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, сообщения, заявления, заявки и уведомления, а также иная деловая корреспонденция и имеющая значение информация для выполнения обязательств Сторон, отправленная с номеров телефонов Сторон, указанных в п. 8.3. Договора, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон даже в том случае, если сообщения не содержат сведений об отправителе.

8.5. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

8.6. По взаимному соглашению Сторон, никакие из условий настоящего Договора не могут толковаться как установление отношений купли – продажи между Продавцом и Покупателем, а толкуются только лишь как отношения между Агентом и Принципалом.

8.7. С момента приема Принципалом ТС по Акту приема-передачи, Стороны не имеют друг к другу никаких претензий (за исключением претензий, дополнительно указанных в Акте приема-передачи возникших при передаче ТС Принципалу). Договор с указанного момента

будет считаться исполненным в полном объеме.

8.8. Настоящим Стороны подтверждают, что они не лишены дееспособности и в дееспособности не ограничены, под опекой, попечительством не состоят, по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдают заболеваниям, препятствующими осознать суть подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях, что при заключении и исполнении настоящего Договора Стороны действуют осознанно, добровольно, своей волей и в своем интересе, что сделка совершена не под влиянием обмана, насилия, угрозы, не является кабальной и не влечет никаких иных негативных последствий для Сторон, что интересы каких-либо лиц данной сделкой не затрагиваются и отсутствуют какие-либо препятствия в заключении и исполнении настоящего Договора.

8.9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

## 9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| **Агент**<br>**Авдеев Артем Алексеевич** | **Принципал**<br>**ФИО** |
|---|---|
| Документ, удостоверяющий личность:<br>Паспорт<br><br><br><br>Дата выдачи<br>Код подразделения<br>Дата рождения<br>Зарегистрирован по адресу:<br><br>ИНН<br>Расчетный счёт<br>Банк<br>БИК банка<br>Тел. | Документ, удостоверяющий личность:<br>Паспорт<br>Выдан<br>Дата выдачи<br>Код подразделения<br>Дата рождения<br>Зарегистрирован по адресу:<br>Тел. |
| _____ / Авдеев А. А.<br>подпись | _____ /<br>подпись |

Приложение № 1
к Договору №
от

# ЗАЯВКА

Максимальная цена ТС в г. Уссурийск с таможенным оформлением (сумма может меняться в зависимости от курса валют и изменениях в таможенных тарифах).

рублей

| № | Наименование показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Марка, модель автомобиля | |
| 2 | Дата изготовления автомобиля | |
| 3 | Тип и рабочий объем ДВС | |
| 4 | Трансмиссия | |
| 5 | Привод | |
| 6 | Цвет кузова | |
| 7 | Комплектация | |
| 8 | Пробег | |
| 9 | Состояние | |

Принципал оплатил, а Агент получил сумму предварительной оплаты (аванса) в сумме:
рублей.

**Агент**
**Авдеев Артем Алексеевич**

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт

Дата выдачи
Код подразделения
Дата рождения
Зарегистрирован по адресу:

ИНН
Расчетный счёт
Банк
БИК банка
Тел.

_____ / Авдеев А. А.
подпись

**Принципал**
**ФИО**

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт
Выдан
Дата выдачи
Код подразделения
Дата рождения
Зарегистрирован по адресу:
Тел.

_____ /
подпись